

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1700/2531

ธนาคารกรุงเทพ จำกัดฯ

โจทก์

นายไมตรี สุรอินทร์กุล

จำเลย

นายไมตรี สุรอินทร์กุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 134)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระเงิน 518,045.14 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ โดยจำเลยจะชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่โจทก์ภายใน 2 เดือน หากผิดนัดให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีที่จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ดังกล่าว โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยรวม 5 แปลง คือที่ดินโฉนดเลขที่ 35440 ถึง 35444 ตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้ว(ตลาดใหม่) จังหวัดสมุทรสาคร ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวมาแล้ว 13 ครั้งมีผู้เข้าสูัราคา 2 ครั้ง ต่อมาได้ประกาศขายทอดตลาดอีกในวันที่ 9 ตุลาคม 2529 เป็นครั้งที่ 14 ในครั้งนี้มีผู้เข้าสูัราคา 3 รายโจทก์เสนอราคาสูงสุดเป็นเงิน 320,000 บาท จำเลยแถลงว่าราคาสูงสุดนี้ยังต่ำไป ขอให้เลื่อนการขายทอดตลาดไป ศาลชั้นต้นอนุญาตให้

ขายแก่โจทก์ผู้ให้ราคาสูงสุด จำเลยยื่นคำร้องว่าราคาที่โจทก์เสนอนั้นยังต่ำไป ขอให้
เลื่อนการขายทอดตลาดไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคำคัดค้านของจำเลยยื่นมาหลังจาก
ศาลอนุญาตให้ขายได้แล้ว การขายจึงเสร็จสิ้นลง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 129,128)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาต ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาต ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ